

Interne Vergabe- und Rechtsakte

## Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt der Erwerberin

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

# Sachverhalt: Auftragnehmerinsolvenz und geplanter Eintritt des Erwerbers

## Stammdaten

| Feld                           | Wert                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber                   | Stadt Hafenburg, Amt für Digitalisierung                      |
| Verfahren                      | EU-weites offenes Verfahren                                   |
| Aktenzeichen                   | HB-IT-SERVICE-2026                                            |
| Auftragsgegenstand             | Betrieb, Wartung und Vor-Ort-Support kommunaler Fachverfahren |
| Ursprünglicher Auftragnehmer   | NordSys Services GmbH                                         |
| Unterlegener Bieter            | DataPortus GmbH                                               |
| Geplanter Erwerber             | NordSys Betriebserwerber GmbH                                 |
| Zuschlag                       | 15.03.2026                                                    |
| Vertragsbeginn                 | 01.04.2026                                                    |
| Laufzeit                       | 48 Monate plus zweimal 12 Monate Option                       |
| Netto-Auftragswert             | 3.840.000 EUR                                                 |
| Insolvenzantrag                | 18.10.2026                                                    |
| Vorläufige Insolvenzverwaltung | Beschluss Amtsgericht Hafenburg vom 19.10.2026                |

## Ursprüngliche Eignungsanforderungen

- Drei vergleichbare Referenzen für IT-Betrieb in kommunaler Umgebung.
- 24/7-Störungsannahme.
- Mindestens 25 fest angestellte Supportkräfte.
- ISO 27001 oder gleichwertiges Informationssicherheitsmanagement.
- Betriebshaftpflicht mit Deckung 5.000.000 EUR.
- Kein zwingender oder fakultativer Ausschlussgrund nach §§ 123 und 124 GWB.

## Insolvenz- und Erwerberkonzept

Der vorläufige Insolvenzverwalter plant eine übertragende Sanierung. Betriebsmittel, Kernpersonal, Ticket-System, Wartungsverträge und Kundenbetreuung sollen auf die NordSys Betriebserwerber GmbH übergehen. Die Erwerberin hat dieselben Geschäftsführer wie die sanierende Investorengruppe, ist aber eine neue Gesellschaft.

Der Insolvenzplan sieht vor:

1. Übernahme von 38 der 42 IT-Supportkräfte.

2. Übernahme des Rechenzentrumsbetriebsvertrags.
3. Fortführung der Service-Level-Agreements ohne Preisaufschlag.
4. Übernahme der Gewährleistungs- und Datenschutzpflichten aus dem Vertrag.
5. Keine Änderung von Leistungsumfang, Laufzeit oder Vergütungsmodell.

## **Streitpunkt**

Die Vergabestelle will die Fortführung ohne neues Vergabeverfahren freigeben. DataPortus hält dies für eine verdeckte Direktvergabe an eine neue Gesellschaft und verlangt eine Neuausschreibung. Die Vergabestelle muss entscheiden, ob § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB greift.